

1506259-63.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2070291/2022 - 63º D.P. VILA JACUI, 23586509

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO FELIPE SANTANA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 300/2022

BRUNO FELIPE SANTANA está sendo processado incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506259-63.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506259-63.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2070291/2022 - 63º D.P. VILA JACUI, 23586509

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO FELIPE SANTANA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 300/2022

BRUNO FELIPE SANTANA está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal e , nos termos da denúncia de fls. 73-75, segundo a qual "[...] no dia 14 de março de 2022, às 04h30min, na Rua São Pedro do Jequitinhonha, nº 10, bairro Jardim São Carlos, nesta cidade e comarca de São Paulo - SP, BRUNO FELIPE SANTANA, qualificados à fls. 09, durante conhecido estado de calamidade, tinha consigo, 29,9 g (vinte e nove gramas

e novecentos miligramas) de MACONHA e 52,0 g (cinquenta e duas gramas) de COCAÍNA, para fins de comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, policiais militares, após atendimento de ocorrência de furto com detenção de suspeito, durante o deslocamento até a sede policial (63º DP), avistaram indivíduo desconhecido em atitude suspeita pelo local dos fatos, o qual, ao notar a presença policial, saiu correndo em direção ao interior de uma viela, tendo a equipe policial saído ao seu encalço, sem sucesso em alcançá-lo. No entanto, no interior da viela, BRUNO, ao perceber a viatura policial, dispensou uma necessaire marrom e tentou se evadir, sendo capturado. Em revista à necessaire, foram encontradas 82 porções do que aparentava ser cocaína; 44 porções do que parecia ser crack, além de 17 porções de substância esverdeada, similar à maconha; além de R\$ 334,90 em espécie. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido à Delegacia, onde auto de prisão em flagrante foi lavrado em seu desfavor (fls. 01). As substâncias encontradas foram apreendidas e remetidas ao Instituto de Criminalística, onde foi realizado Laudo Pericial nº 79258/2022, juntado às fls. 22/25, o qual detectou as substâncias ilícitas supracitadas, nas quantias de 29,9 g de MACONHA e 52,0g de COCAÍNA. É imperioso observar também que o crime foi cometido durante reconhecido estado de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, implicando na incidência da circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", Código Penal. [...]."

A materialidade delitativa consta em auto de exibição e apreensão fls. 08, laudo de constatação provisória de fls. 22-25 e laudo químico toxicológico de fls. 130-132. Superada a fase do artigo 55 da Lei 11.343/06, recebida a denúncia em decisão de 27/04/2022 (fls. 100). Citado o réu em 18/05/2022 (fls. 119). A prova oral foi colhida, bem como interrogatórios, encerrando-se a instrução criminal. Debate ofertado pela acusação e defesa.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido absolutório lançado pelo Ministério Público e Defesa é procedente.

A prova oral concluída sob o crivo do contraditório traz inconsistência acerca da posse exercida sobre o entorpecente no momento da prisão.

Nesse sentido, os policiais militares ouvidos em sede judicial relatam dinâmica prisional em dissonância aos relatos colhidos em sede policial, ao que parece, não estivessem os policiais militares a se reportarem sobre o mesmo fato, sua autoria e materialidade.

Dos relatos policiais não há clareza quanto a possível envolvimento de terceira pessoa que saíram em fuga pela mesma viela na qual o réu foi detido. A bolsa contendo as drogas teriam sido encontradas no chão, ao lado do acusado, apontamento manifestado pelo policial militar Alan e, em cujo depoimento, a princípio, não deixaria margem à dúvida de que a bolsa estivesse na posse do réu quando detido. O policial militar Carlos, por sua vez, afirmou nada ter presenciado sobre os fatos e, ao que parece, nem deles tivesse tomado conhecimento quando da prisão em flagrante do réu por seu parceiro de farda.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou conhecimento sobre as drogas, alegando ter ido ao local para adquirir drogas para seu consumo, ocasião em que a polícia chegou e terceiro teria saído em fuga, abandonando no local a sacola contendo as drogas.

A versão exculpatória não se mostra crível diante da constatação de perfis policiais isentos e desprovidos do intento de incriminar inocentes, ao que parece. Todavia, diante de divergências constantes de seus depoimentos, como acima expus e, incidindo sobre aspectos relevantes a se determinar a responsabilização sobre as drogas, não se extrai do contexto probatório a convicção necessária ao acolhimento da pretensão punitiva lançada na denúncia, fundamento pelo qual absolvo BRUNO FELIPE SANTANA com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Oficie-se para incineração das drogas.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de junho de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA